AllPhi

Car Policy

Inhoud

1. Inleiding - 3 -
2. Toekenningscriteria - 3 -
3. Afwezigheid wegens deeltijds werk, tijdskrediet, thematisch verlof, langdurig ziek, zwangerschapsverlof of onbetaald verlof: - 4 -
4. Bestelprocedure - 5 -
5. Tijdelijke wagen - 5 -
6. Aanschaf - 5 -
7. Accessoires/Opties - 7 -
8. Trekhaak - 7 -
9. Assistance - 8 -
10. Buitenland - 8 -
11. Vervangwagen - 8 -
12. Brandstof + elektrisch laden - 8 -
13. Banden en winterbanden - 10 -
14. Gebruik - 11 -
15. Beperkingen gebruik - 12 -
16. Kosten gebruik - 12 -
17. Schade en verzekeringen - 14 -
18. Eigen risico - 16 -
19. Beëindiging van deelname aan de car policy - 17 -
20. Inname leasewagen - 17 -
21. Persoonsgegevens - 18 -

1. Inleiding

Deze car policy heeft als doel de voorwaarden te omschrijven onder dewelke AllPhi NV of haar filialen een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan haar medewerkers.

De werkgever behoudt zich het recht voor om deze car policy aan te passen indien dit voor wettelijke, fiscale of andere redenen noodzakelijk mocht blijken. Tevens heeft de werkgever het recht deze car policy geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De wijzigingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt.

Informatie die terug te vinden is op de intranetpagina van AllPhi is louter bedoeld om op een toegankelijke manier te informeren. De car policy zal ten alle tijden de bovenhand nemen bij eventuele discussies.

De leasemaatschappij hanteert een bestuurdersadministratie met daarin de naam en het adres van de medewerker. Eventuele mutaties van het adres zal de medewerker schriftelijk aan de werkgever doorgeven. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van verkeerde adresgegevens.

De leasemaatschappij zal bepaalde persoonsgegevens zoals voornaam, familienaam, adres en geboortedatum doorgeven aan de FOD Mobiliteit voor verwerking in de Kruispuntbank van de voertuigen. Deze gegevens mogen enkel worden geraadpleegd door instanties die op basis van artikel 4, 7° KB 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn. Deze instanties mogen deze informatie enkel aanwenden voor:

- het mogelijk maken van de opsporing, de strafrechtelijke vervolging en de strafuitvoering van de misdrijven
- de uitvoering van de opdrachten van de politie over het wegverkeer en de verkeersveiligheid, met inbegrip van de veiligheid van de motorvoertuigen en aanhangwagens te vergemakkelijken
- het vergemakkelijken van de uitvoering door de politiediensten van hun opdracht van administratieve politie
- het vergemakkelijken van de inning van belastingen, retributies, of vergoedingen voor het parkeren van voertuigen.

Medewerkers kunnen met algemene vragen over deze regeling terecht bij:

- werkgever : AllPhi Personeelsdienst
  fleet@allphi.eu
  014/39 17 50

2. Toekenningscriteria

Verschillende categorieën van voertuigen worden ter beschikking gesteld.
Het management bepaalt tot welke categorie de medewerker behoort.

De bestuurder wordt toegekend aan een bepaalde categorie. De lijst van voertuigen, eigen aan een bepaalde categorie, kan de medewerker raadplegen op intranet.

- verplichte opties: metaallak, airco en radio, winterbanden, GPS of smartphone integratie, bluetooth, cruise control. Deze opties zijn ten laste van het optiebudget (indien deze niet standaard aanwezig zijn op het voertuig)
- kleur van de wagens: zwart of zilver/grijs metaalkleur, andere business kleuren of tinten mits goedkeuring van het management.

- Het is niet toegestaan om te kiezen voor grotere banden/velgen dan de standaarduitrusting.
- inkoop van de wagen: AllPhi geeft via intranet de nodige instructies op vlak van samenwerking met concessies en leasemaatschappijen

De werkgever kan zich te allen tijde genoodzaakt zien door autokostenontwikkelingen en wijzigende fiscale wetgeving om wijzigingen door te voeren in de beschikbare modellen en de daarvoor toegestane optiebudgetten. Deze wijzigingen hebben betrekking op alle werknemers die hun bestelling nog moeten plaatsen (dus waarvoor er nog geen door alle partijen getekende offerte is).

Voor werknemers waarvoor de lease reeds loopt of voor werknemers die reeds hun bestelling geplaatst hebben verandert er tijdens de leasetermijn niets. De werkgever zal dus geen extra afhoudingen eisen of de werknemer op de ene of andere manier compenseren voor welke reden dan ook. Beide partijen (werkgever en werknemer) komen dus expliciet overeen dat het de bedoeling is dat de werknemer zijn lease tot het einde van de looptijd uit doet zonder dat daar ooit een extra compensatie of afhouding voor kan volgen ten gevolge van wijzigingen in de beschikbare modellen, optiebudgetten of wijzigingen in de fiscaliteit.

3. Afwezigheid wegens deeltijds werk, tijdskrediet, thematisch verlof, langdurig ziek, zwangerschapsverlof of onbetaald verlof:

Deeltijds werk/tijdskrediet:
Bij een dienstverband van minder dan 80%, zoals bij deeltijds werk of tijdskrediet, zal een extra bijdrage aangerekend worden.

≥ 80% werktijd = Geen maandelijkse afhouding van het loon
< 80% werktijd = een maandelijkse afhouding gelijk aan: (TCO/80%) * (80%-percentage tewerkstelling)

TCO = total cost of ownership
Vb. Bij een TCO van 800€ en een tewerkstelling van 50% geeft deze formule = (800€ / 80%) * (80%-50%) = 300€

Wanneer in de looptijd van het huurcontract, de arbeidsduur wijzigt, zal de maandelijkse netto afhouding eveneens wijzigen.

Thematisch verlof:
Bij voltijds thematisch verlof zoals ouderschapsverlof, verlof voor het verlenen van palliatieve zorg of verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid zal er geen extra bijdrage verschuldigd zijn gedurende de eerste maand van een niet-onderbroken afwezigheid.

Als de periode van afwezigheid langer duurt dan een maand, zal een goedkeuring voor het behoud van de wagen nodig zijn van de desbetreffende leidinggevende.

Bij halftijds en 4/5de thematisch verlof gelden de regels zoals bij deeltijds werk en tijdskrediet.

Langdurig ziek:
De werknemer die, gedurende een periode van 1 maand afwezig is door ziekte, kan gebruik blijven maken van zijn bedrijfswagen. Als de ziekteperiode na deze eerste maand verlengd wordt of als de werknemer, na een korte werkhervatting opnieuw voor een langere periode wegens ziekte afwezig is, zal een goedkeuring voor het behoud van de wagen nodig zijn van de werkgever.
Het bedrijf kan zich dus het recht toe-eigenen om de bedrijfswagen in te vorderen. Bij een progressieve tewerkstelling wordt een eigen bijdrage aangerekend zoals gespecifieerd bij een deeltijdse tewerkstelling.

Zwangerschapsverlof:
Bij zwangerschapsverlof (15 weken) zal er geen extra eigen bijdrage verschuldigd zijn.

Onbetaald verlof:
Als de werknemer gedurende een maand of langer onbetaald verlof neemt, zal het bedrijf zich het recht toe-eigenen om de bedrijfswagen in te vorderen of een eigen bijdrage aan te rekenen zoals beschreven in “deeltijds werk/tijdskrediet”.

4. Bestelprocedure

De leidinggevende brengt de bestuurder op de hoogte wanneer de medewerker een nieuwe wagen mag kiezen. Personeelsdienst informeert de bestuurder over de procedure, eventueel via de intranet omgeving. Hierna geldt de volgende procedure:

a. De medewerker leest zorgvuldig alle instructies die hem / haar ter beschikking zijn gesteld en stelt eventuele vragen bij de personeelsdienst
b. De medewerker contacteert conform deze instructies een vooropgestelde concessie en bekomt daar de nodige verdere informatie (i.v.m. opties, testritten, ...) en legt zelf afspraken vast indien gewenst om zijn / haar keuze te maken
c. Wanneer de medewerker zijn definitieve keuze heeft gemaakt (opnieuw conform vooropgestelde instructies) bekomt de medewerker een volledige en finale offerte en bezorgt deze aan de personeelsdienst.
d. De personeelsdienst contacteert op basis van de offerte 1 of meerdere leasemaatschappijen en selecteert de leasing formule die als beste naar voor komt in de vergelijking.
e. De personeelsdienst legt de finale offerte inhoudelijk ter goedkeuring bij de medewerker die nazicht kan doen of de offerte correct en compleet is. De medewerker zal de offerte ondertekend bezorgen aan de personeelsdienst.
f. Bij keuze voor een elektrische/hybride wagen dient de medewerker ook de intentieverklaring omtrent het correct laden van de wagen te ondertekenen.
g. Wanneer AllPhi oordeelt dat het order aanvaard kan worden, wordt de bestelling geplaatst.

5. Tijdelijke wagen

a. Een medewerker met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd, die recht heeft op een bedrijfswagen, ontvangt van AllPhi NV een tijdelijke wagen. De werknemer zal hierbij geen inspraak hebben in het model van de wagen. Deze tijdelijke wagen kan een wagen zijn die zich op de parking bevindt.

b. De bestelling van een bedrijfswagen binnen de eigen categorie van een nieuwe werknemer met recht op een bedrijfswagen, zal na verloop van tijd plaatsvinden na goedkeuring van de werkgever (zie punt 4).

c. De medewerker wordt voor het privégebruik van de wagen belast (zie punt 15 Kosten gebruik).

6. Aanschaf

a. De werkgever behoudt zich het recht voor om een wagen waarover deze persoon al beschikt aan de medewerker toe te wijzen.

b. De werkgever heeft het recht een bestelling te weigeren.

c. Tussen 15 november en 31 december kan het zijn dat de leasemaatschappij geen nieuwe wagens in gebruik neemt.

d. De werkgever geeft medewerkers voor elk model en per categorie een vrij aan te wenden optiebudget van 0 tot maximaal 4.000€. Dit optiebudget kan in een duidelijke tabel teruggevonden worden op de intranet omgeving. Het kan zijn dat er opties of optiepakketten worden meegenomen in de standaarduitvoering. Dit wordt eveneens op de intranetpagina meegedeeld. Het optiebudget mag niet gebruikt worden voor de aanschaf van accessoires.

e. De medewerker kan het optiebudget voor het gekozen model (en voor zijn/ haar categorie) overschrijden met een maximum van 3.000€. Het bedrag van deze overschrijding – inclusief BTW – is voor eigen rekening. Deze kosten worden hierna 'eigen bijdrage' genoemd.

f. De eigen bijdrage dient afgerekend te worden voor dat de wagen opgehaald wordt. Hiervoor zal er een overeenkomst worden opgemaakt door de personeelsdienst waarin er een akkoord wordt gemaakt dat dit bedrag mag worden afgehouden van het loon. De medewerker aanvaardt dat deze bijdrage onherroepelijk voor eigen rekening is en dus dat deze eigen bijdrage nooit terug op de werkgever zal verhalen.

g. Wanneer de medewerker een wagen kiest die niet het volledige (optie)budget aanwendt, is er geen recht op uitkering of verrekening van het verschil.

h. Indien de medewerker zelf uit dienst gaat wanneer de wagen nog in bestelling is, dan dient de medewerker de eigen bijdrage (indien van toepassing) rechtstreeks aan AllPhi te betalen.

i. De eventuele eigen bijdrage wordt door de personeelsdienst vastgelegd wanneer zij de concessie-offerte doorkrijgen van de bestuurder. De eigen bijdrage wordt dan berekend als: kost geselecteerde opties – optiebudget (voor betreffende wagen & voor categorie van de bestuurder) = eigen bijdrage

j. De afgeleverde wagen moet hetzelfde type (inclusief motorisatie en uitvoering) zijn als vermeld op de keuzelijst. Prijswijzigingen zijn voor rekening van de werkgever.

k. De werkgever stelt het jaarkilometrage vast. Het jaarkilometrage is het geschatte aantal kilometers dat de werknemer per jaar met de wagen zal rijden (zakelijk en privé).

l. De leaseperiode wordt bepaald door de werkgever. AllPhi NV hanteert daarbij als richtlijn dat een leasewagen voor standaard 4 jaar of 120.000 kilometer wordt ingezet.

m. Wanneer een bepaalde medewerker minder / meer kilometers aflegt / plant af te leggen omdat zijn / haar functie vereist, dan heeft dit voor de medewerker geen impact op de modellen noch de optiebudgetten die aangewendt mogen worden. Deze blijven steeds onveranderd.

n. De wagen wordt afgeleverd in standaarduitvoering met de toevoegingen die in de orderbevestiging vermeld zijn. Onder standaarduitvoering wordt verstaan de wagen zoals door de fabrikant in de betreffende uitvoering gespecificeerd, inclusief wettelijke kit. De dealer verstrekt bovendien:
   - het inschrijvingsbewijs
   - het gelijkvormigheidsattest
   - de boordmap

o. Bij ontvangst van de wagen tekent de werknemer een ingebruikname formulier. Dit is het moment om na te gaan dat de wagen conform het order geleverd wordt. Als er een wagen bij de dealer wordt achtergelaten dient dit vermeld te worden op het ingebruiknameformulier.

7. Accessoires/Opties

a. Voor het toevoegen van accessoires/opties, dienen de werkgever en/of de leasemaatschappij vooraf toestemming te geven.

b. Wanneer de werknemer na bestelling van de wagen nog bijkomende accessoires-en/of opties wenst toe te voegen dient er met volgende rekening te worden gehouden:
   - De kosten van deze (extra) accessoires en/of veranderingen, dienen afgerekend te worden bij afhaling van het voertuig, in toepassing van en binnen de grenzen van artikel 6e.
   - Wanneer de werknemer ervoor kiest om de investering van deze accessoires en/of veranderingen te betalen, dan moet er eveneens de nodige maatregelen getroffen worden om ze te laten verzekeren. De kosten verbonden aan deze dekking, evenals de onderhouds- en herstelkosten, zullen eveneens gedragen worden door de werknemer.

c. Bij inname van de wagen mag de medewerker, mits toestemming van werkgever en leasemaatschappij, accessoires, veranderingen en voorzieningen die zelf zijn betaald, verwijderen indien hierdoor geen schade aan de wagen ontstaat. Er is geen recht op vergoeding voor accessoires die niet mogen of kunnen worden verwijderd.

d. Op elke wagen dient een sticker van AllPhi bevestigd te worden. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om bij de personeelsdienst te melden wanneer deze sticker niet (meer) op de ruit correct bevestigd. De AllPhi sticker dient steeds goed zichtbaar te blijven.

8. Trekhaak

Indien een werknemer bij bestelling van zijn wagen kiest voor een trekhaak, dient er voor de verzekering een onderscheid gemaakt te worden tussen:
- Lasten <750kg
- Lasten >750kg

Als de trekhaak gebruikt wordt voor lasten van minder dan 750kg, is de trekhaak mee opgenomen in de BA-verzekering van de wagen. Voor lasten van boven de 750kg is de verzekering niet mee opgenomen en dient er hiervoor een aparte verzekering te worden afgesloten. Deze aparte verzekering is een aanvullende verzekering en dient genomen te worden bij dezelfde verzekeraar als die van de wagen.
Het type trekhaak (vast of afneembaar) is hierbij niet van belang, enkel de lasten waarvoor het moet dienen.

De kost voor de technische keuring van de trekhaak zit inbegrepen in het leasecontract. De bestuurder, noch AllPhi, dient hiervoor in te staan. Deze kost kan dus rechtstreeks bij de leasemaatschappij gedeclareerd worden.
Hou er rekening mee dat je bij lasten >750kg elk jaar naar de keuring moet. Bij <750kg is dit enkel na plaatsing van de trekhaak en erna pas als de wagen 4 jaar wordt.

Uitzondering!
Indien de bestuurder op eigen kosten nog een trekhaak laat plaatsen NA afhaling van zijn nieuwe wagen, dan staat de medewerker zelf in voor alle kosten. In het geval dat de wagen “total loss” verklaard wordt na een ongeval tijdens de looptijd van het contract, zal er in dit geval ook niets vergoed worden voor de trekhaak.

9. Assistance

De wagen is steeds voorzien van een boordmap. Hierin staat beschreven hoe een medewerker dient te handelen bij pech of schade onderweg. Deze dienst geeft recht op:
- technische hulp
- sleepdienst
- repatriëring van de wagen, de bestuurder en de inzittenden, aanhanger of caravan
- een vervangwagen.

Meer informatie over deze dienst is te vinden in de boordmap of rechtstreeks bij de leasemaatschappij.

10. Buitenland

a. Het is mogelijk dat een werknemer reparaties in het buitenland direct moet betalen. Als de reparatie na toestemming van de leasemaatschappij of AllPhi is uitgevoerd, worden de afgesproken kosten vergoed. Wanneer geen toestemming is gegeven, vergoedt de leasemaatschappij of AllPhi als regel het bedrag wat op basis van Belgische werkplaatsnormen en -prijzen verschuldigd zou zijn. Dit uiteraard op voorwaarde dat de herstelling noodzakelijk was.

b. Tijdens vakanties in het buitenland kan/mag er niet getankt worden op kosten van de werkgever. Bij verblijf in het buitenland voor professionele doeleinden, dient dit vooraf te worden afgestemd met de personeelsdienst en de leidinggevende. De originele tankbon mag dan worden binnengebracht bij de personeelsdienst.

11. Vervangwagen

AllPhi heeft onder volgende voorwaarden vervangwagens voorzien:

Wanneer een personenwagen in België niet binnen de 24 uur kan worden hersteld, zorgt de leasemaatschappij op verzoek voor een vervangwagen ~~van een categorie lager~~. Het huren van een wagen voor één dag is niet toegestaan, tenzij de werkgever hiervoor zijn toestemming heeft gegeven of wanneer de herstelling/onderhoud plaatsvindt bij 1 van de partnership dealers die vermeld staan op intranet. Zij kunnen een vervangwagen toestaan voor 1 dag.

Wanneer een personenwagen in het buitenland niet binnen 48 uur kan worden hersteld, regelt de leasemaatschappij een vervangwagen.

12. Brandstof + elektrisch laden

Brandstof

AllPhi verstrekt een nationale brandstofkaart. Hiermee kan de medewerker op rekening van de werkgever brandstof tanken.

De medewerker dient altijd de kilometerstand op te geven en de brandstofkaart moet zorgvuldig bewaard worden. Wanneer er getankt wordt met een vervangwagen geeft de medewerker “1” in als kilometerstand.

Bij diefstal of verlies van de kaart moet de bestuurder onmiddellijk contact opnemen met Fleetpass:

Tijdens de kantooruren (van maandag t/m donderdag van 8.30u tot 17u00):
- Belgian Fuel Cards, op het nummer 055/33.55.55

Buiten de kantooruren:
- *Personeelsdienst, op het nummer 014/39.17.50 en per mail naar fleet@allphi.eu*

Voor het aanvragen van een nieuwe kaart zal een kost van EUR 15,00 worden aangerekend. Deze kosten zijn voor rekening van de medewerker.

De brandstofkaart en de pincode mogen nooit samen bewaard worden. De brandstofkaart mag evenmin achtergelaten worden in de wagen.

Tijdens vakanties in het buitenland kan/mag er niet getankt worden op kosten van de werkgever. Bij verblijf in het buitenland voor professionele doeleinden, dient dit vooraf te worden afgestemd met de personeelsdienst en leidinggevende.

Elektrisch laden

Thuisinstallatie laadpaal

Voor dat er een elektrische wagen besteld wordt, wordt er door de personeelsdienst bekeken welke mogelijkheden er zijn tot het laden van een elektrische wagen. Er wordt samen met de bestuurder een offerte aanvraag ingediend via het platform van de firma Stroohm.

Indien nodig zal een technieker van Stroohm ter plaatse komen om te bekijken welke mogelijkheden er zijn. De kosten voor de medewerker wordt onmiddellijk gecommuniceerd met jou zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Stroohm zal een rapport aanleveren aan AllPhi - Fleet met een offerte op maat. AllPhi komt tussen in de volgende kosten:

- Laadstation: Easee Home
- Easee Type 2 kabel (4 meter)
- Easee U-haak basis
- Basispakket plaatsing en bedrading tot 15 meter
- Maximaal 2 muurdoorboringen
- Keuring van de installatie
- Dynamic Load Balancing

De installatie zelf is onlosmakelijk verbonden met de woonst, bij het uit dienst treden kan deze niet worden doorgegeven aan een volgende medewerker. Daarom zal er een inhouding van het loon gebeuren indien je zelf uit dienst gaat. Deze inhouding zal als volgt berekend worden op de kost van het plaatsen en de installatie zelf (bijdrage AllPhi):

- 80% bij een uit dienst binnen de eerste 12 maanden

- 50% bij een uit dienst tussen 12 tot 24 maanden
- 20% bij een uit dienst tussen 24 tot 32 maanden

Indien je tijdens de looptijd verhuist moet je zelf op tijd zorgen voor een nieuwe installatie en ook zelf de kosten hiervan dragen.

Terugbetaling verbruik

Bij een laadtoestel van Stroohm (Easee Home), zal er een maandelijkse terugbetaling gebeuren. Je dient hiervoor zelf niets te ondernemen. De verbruikte stroom zal digitaal worden doorgegeven.

AllPhi hanteert het CREG tarief voor de terugbetaling van de verbruikte stroom.

Wanneer je een laadtoestel hebt van EV-Point, zal je op maandbasis het totaal aantal kWh moeten doorgeven via TimeChimp. De maand nadien zal er terugbetaald worden aan het CREG-tarief. Echter wanneer je één of meerdere maanden je kWh-stand niet hebt doorgegeven, zal er terugbetaald worden aan het laagste CREG-tarief van de ontbrekende maand(en). De reden dat we dit doen is om iedereen aan te sporen om tijdig zijn kWh-stand door te geven en om niemand een financieel voordeel te geven omdat hij of zij te laat hun kWh-stand heeft doorgegeven.

Laadpas

Om aan publieke laadpalen te kunnen laden, wordt uiteraard ook een laadpas voorzien. Deze wordt door de personeelsdienst aan jou bezorgd. De laadpas zorgt ervoor dat je op locatie aan een laadpaal kan laden en dat deze kost rechtstreeks bij AllPhi terecht komt, net zoals bij de gewone brandstoftankkaart. Bij een uitdienst moet de laadpas terug ingeleverd worden bij de personeelsdienst. In geval van een wagenwissel zal dit uiteraard afhangen van het type wagen waarmee gewisseld wordt.

13. Banden en winterbanden

Elk contract bevat een onbeperkt aantal winter- en zomerbanden (of alternatief all season banden) op voorwaarde dat de banden worden vervangen omwille van normale slijtage. Bij de boorddocumenten bevindt zich een lijst met bandencentrales waar de banden kunnen vervangen worden. Bij all season banden zijn wissels enkel noodzakelijk bij slijtage.

De wissel naar winterbanden dient uiterlijk te gebeuren op 15 november en mag ten vroegste gebeuren vanaf 1 oktober.
De wissel naar zomerbanden dient uiterlijk te gebeuren op 15 mei en mag ten vroegste gebeuren vanaf 1 april.

Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker dat de wissels steeds correct en tijdig bij de toegelaten bandencentrales worden uitgevoerd. Eventuele kosten voortvloeiend uit niet-tijdige wissels zullen worden doorgerekend aan de werknemer, eveneens zal een forfaitaire kost van 150 euro worden aangerekend voor een laattijdige wissel.

Wees er ook van bewust dat er in bepaalde Europese landen winterbanden verplicht zijn tijdens de winterperiode.

14. Gebruik

a. Bij het gebruiken van de leasewagen zal de medewerker zich houden aan de verplichtingen zoals beschreven in deze car policy en in de 'richtlijnen voor de bestuurder' die zijn bijgevoegd in de boordmap. Door de wagen in gebruik te nemen accepteert de medewerker deze en verbindt zich ten opzichte van de werkgever om zich hieraan te houden.

b. Alle garagebezoeken, herstellingen, evenals bezoeken aan bandencentrales mogen niet gebeuren tijdens de 8 gepresteerde werkuren per dag of 40 gepresteerde werkuren per week.

c. Wanneer derden maatregelen tegen de leasewagen treffen, er beslag op (laten) leggen of wanneer de wagen uit het bezit van de medewerker raakt of dreigt te raken, brengt hij meteen de leasemaatschappij en de werkgever hiervan op de hoogte en treft zo nodig al maatregelen.

d. De wagen moet tijdens de werktijd van de medewerker altijd in goede staat beschikbaar zijn. De medewerker gebruikt alleen een vervangwagen wanneer zijn leasewagen niet beschikbaar is door reparatie of onderhoud.

e. De medewerker zorgt dat de wagen op een veilige plaats wordt gestald.

f. De medewerker gebruikt een defensieve rijstijl

g. De medewerker laat geen waardevolle voorwerpen of vertrouwelijke informatie onbewaakt achter in de wagen.

h. De medewerker is verplicht de leasewagen zorgvuldig te gebruiken in overeenstemming met het doel. Hij zal zich houden aan de gebruiks-, onderhouds- en overheidsvoorschriften. Hij zal de wagen op tijd bij de dealer laten onderhouden en repareren.

i. Het is de medewerker en de inzittenden niet toegelaten te roken in de ter beschikking gestelde bedrijfswagen. Kosten als gevolg van het niet naleven van dit rookverbod, als sancties opgelegd door de arbeidsinspectie of als gevolg van het reinigen van de wagen, zullen steeds volledig ten laste worden gelegd van de medewerker boven op een administratieve forfaitaire aanrekening van €100.

j. De leasemaatschappij verwacht dat de medewerker actief meewerkt aan het onderhoud van de wagen. Dit houdt in dat de medewerker:
   - regelmatig het oliepeil controleert (volgens de aanwijzingen in het serviceboekje dat bij de wagen hoort) en tijdig olie bijvult (olie van de juiste specificaties)
   - de wagen volgens de voorschriften van de dealer / fabrikant inrijdt
   - de juiste brandstofsoort tankt
   - de banden laat vervangen bij een profieldiepte van circa 2 mm, de leasemaatschappij kan een bandenspecialist in de buurt adviseren waar de werknemer onmiddellijk, goed en snel geholpen wordt
   - de wagen regelmatig wast en schoonmaakt
   - naar de technische controle gaat wanneer wettelijk verplicht.

k. De medewerker meldt een defect aan de kilometerteller binnen 24 uur aan de leasemaatschappij en de werkgever. In overleg met de leasemaatschappij of werkgever wordt deze onmiddellijk hersteld.

l. De werkgever heeft altijd het recht de wagen te (laten) inspecteren. De medewerker verleent daaraan alle medewerking. Schades die vastgesteld worden en niet zijn aangegeven worden beschouwd als een niet aangegeven schade.

m. De leasemaatschappij informeert de medewerker over de ontwikkeling van de exploitatie van zijn leasewagen. De werknemer zal informatie ontvangen over:
- uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
- herstelde schades.

Jaarlijks maakt de leasemaatschappij een verantwoordingsanalyse. Hierin worden gesignaleerde afwijkingen in verband met de vloot gepresenteerd. Na overleg kan de medewerker om informatie gevraagd worden of informatie ontvangen over zaken die verbetering behoeven, zoals:
- het brandstofverbruik
- het invullen van kilometerstanden bij tankbeurten
- de onderhoudshistoriek
- de schadehistoriek
- de staat van de wagen bij inlevering.

n. De werkgever of leasemaatschappij kan ten alle tijden vragen om de huidige kilometerstand door te geven.

15. Beperkingen gebruik

a. De medewerker mag de wagen uitsluitend laten besturen door één van zijn directe gezinsleden (dit zijn de bij Personeelsdienst geregistreerde partner en/of kinderen), of een collega. Voorwaarde is dat dit incidenteel gebeurt, dat deze bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs en in orde is met alle wettelijke en verzekeringstechnische bepalingen. Andere personen, dan voorgaande (gezin en collega's), mogen enkel de wagen besturen in het bijzijn van de vaste bestuurder en als er sprake is van incidenteel gebruik. Rijden met een voorlopig rijbewijs is enkel toegestaan nadat dit meegedeeld is aan de leidinggevende en aan de personeelsdienst. Hiervoor kan het zijn dat er een andere wagen wordt voorzien.

b. De medewerker mag de wagen niet gebruiken voor:
- snelheids-, prestatie- en betrouwbaarheidsritten of soortgelijke evenementen
- het geven van rijlessen, wederverhuur of vervoer van personen of goederen tegen betaling.

c. Een aanhanger of caravan mag alleen worden aangekoppeld wanneer de koppeling voldoet aan de wettelijke eisen en de bestuurder hiervoor het juiste rijbewijs heeft. De medewerker dient de leasemaatschappij op voorhand te informeren over en toestemming te vragen voor een te trekken last. Eventuele kosten zoals verzekering, zijn ten laste van de medewerker.

16. Kosten gebruik

a. De medewerker wordt op het privégebruik van de wagen belast. De berekening van het voordeel van alle aard (VAA) voor het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen gebeurt conform de van kracht zijnde fiscale wetgeving.

b. Als de fiscale wetgeving met betrekking tot het te berekenen voordeel van alle aard wordt gewijzigd, zal deze nieuwe regeling worden toegepast zonder dat hiervoor compensatie op eender welke manier door de werkgever dient te moeten worden gegeven.

c. De medewerker geeft de werkgever een onherroepelijke machtiging om al wat hij de werkgever schuldig is in te houden op dat wat de werkgever hem verschuldigd is uit hoofde van de dienstbetrekking of uit andere hoofde.

d. Kosten voor het gebruik van de ~~lease~~wagen die de medewerker heeft voorgeschoten maar die op grond van de overeenkomst voor rekening van de leasemaatschappij of AllPhi zijn, kan de medewerker rechtstreeks bij de leasemaatschappij of AllPhi declareren.

e. De volgende kosten zijn voor rekening van de medewerker:
- de extra kosten voor brandstof bij overschrijding van het geraamde brandstofverbruik (vanaf een overschrijding van 20% ten opzichte van de norm)
- motorreparatie bij fout van de bestuurder, bijvoorbeeld als gevolg van het rijden op een te laag motorolie- en / of koelvloeistofpeil, verkeerd gebruik koppeling, …
- niet door de verzekering gedekte schade of tussentijdse verhoging van de verzekeringscondities als gevolg van een slecht schadebeeld
- kosten voor buitensporige privé kilometers
- alle boetes en kosten als gevolg van overtredingen en strafbare feiten voor zover deze niet door werkgever of de leasemaatschappij zijn gepleegd
- kosten van stalling, parkeren, tolheffing, wassen, poetsen en schoonhouden van het interieur van de wagen (behalve indien er expliciet en voor beroepsredenen afgesproken is dat bepaalde kosten voor rekening van de werkgever zijn)
- alle kosten als gevolg van het in beslag nemen van de wagen door politie of justitie wanneer de werknemer zich schuldig maakt aan verkeersovertredingen of andere strafbare feiten
- alle andere schade door nalatigheid, gebrek aan zorg of onoordeelkundig handelen
- de kosten verbonden aan de installatie van een alcoholslot (bijvoorbeeld op grond van artikel 10 van de wet op de verbetering van de verkeersveiligheid van 6 maart 2018 (B.S. 15.03.2018)).

f. De kosten voor het normale gebruik van de wagen zijn voor rekening van de leasemaatschappij of AllPhi. Dit betreft:
- doorsmeren
- olie verversen
- onderhoud volgens het onderhoudsboekje van de fabrikant
- reparatie en vervangen van onderdelen (ook van accessoires).

g. Bij een geschil over (wagen)technische problemen, kiest de leasemaatschappij een deskundige om een bindend advies uit te brengen en na te gaan in hoeverre de schade en kosten het gevolg zijn van verwijtbaar handelen of nalaten van de medewerker. Heeft de medewerker schuld, dan stelt de deskundige de bijdrage van de medewerker in de kosten vast. De medewerker kan op eigen kosten een tegenexpertise laten uitvoeren. In geval dat beide experts tot tegenstrijdige conclusies komen, zullen werkgever en werknemer in gemeenschappelijk akkoord een scheidsrechter aanduiden, waarvan de conclusies bindend zijn voor beide partijen.

h. Indien de medewerker echter buitensporig veel kilometers aflegt voor privégebruik dan kan deze kost doorgerekend worden aan de medewerker (zie artikel 6.I.).

17. Schade en verzekeringen

a. De medewerker moet uiterlijk de eerstvolgende werkdag elke gebeurtenis melden waarbij de ~~lease~~wagen direct of indirect is betrokken en waaruit een verplichting tot schadevergoeding of reparatie kan ontstaan. Van diefstal, verduistering of kwaadwillige beschadiging doet de medewerker direct aangifte bij de politie en stuurt vervolgens een kopie van de aangifte naar de leasemaatschappij . Indien de aangifte niet wordt vrijgegeven, volstaat een PV-nummer.

b. Bij een ongeval dient het aanrijdingsformulier ALTIJD onmiddellijk ter plaatse worden ingevuld om achteraf betwistingen te vermijden.

Wat er ook aangehaald wordt als reden, noch AllPhi, noch de leasemaatschappij, noch de verzekeraar kunnen betalen zonder schriftelijke aangifte. Er zijn niet alleen de wettelijke en contractuele bepalingen die u opleggen elk schadegeval schriftelijk aan te geven, de aangifte draagt ook in de grootste mate bij tot een vlotte en snelle afhandeling van het schadedossier. Politieagenten zeggen soms dat er geen aangifte moet worden ingevuld omdat de verzekeraar een kopie kan aanvragen bij het Parket. Wat die agenten niet vermelden is, dat uw verzekeraar pas inzage krijgt van het strafdossier, op het ogenblik dat het Parket zijn onderzoek heeft beëindigd en dit onderzoek is in België nog steeds geheim en kan soms maanden, zelfs meer dan een jaar duren. Uw verzekeraar neemt dan een afwachtende houding aan wegens gebrek aan gegevens. M.a.w., u stelt zich volledig afhankelijk van de snelheid van werken van de gerechtelijke instanties.

Het invullen van het Europees aanrijdingsformulier is echt niet moeilijk, doch enkele raadgevingen verdienen aanbeveling:

- Zelfs wanneer de Politie proces-verbaal opmaakt, dient het gezamenlijke aanrijdingsformulier te worden gebruikt.
- Het niet invullen van de rubriek "opmerkingen" impliceert dat u zich automatisch akkoord verklaart met de versie van de tegenpartij.
- Het aanrijdingsformulier dient ook gebruikt te worden voor de aangifte van een poging tot diefstal, glasbraak, stormschade en schade zonder tegenpartij.

c. De medewerker is verplicht alle informatie over een schade of het verhaal daarvan te geven en mee te werken. Hierbij dient de medewerker de aanwijzingen van de leasemaatschappij en AllPhi op te volgen.

d. De verzekering van de leasemaatschappij of AllPhi neemt, met inachtneming van de beperkingen hierna, de accidentele schade aan of het verlies van de wagen voor haar rekening. Met accidentele schade en verlies wordt meer specifiek bedoeld:

- "Brand": brand, vuur, ontploffing, bliksem, kortsluiting of soortgelijke incidenten, w.o. het smelten van de elektrische bedrading, evenals de kosten van het blussen en de hierdoor veroorzaakte schade.
- "Diefstal of poging tot diefstal" (art. 461 en art. 51 Strafwetboek), inclusief joyriding.
  Een wagen zal evenwel slechts als gestolen worden beschouwd na een wachtperiode van 30 dagen na de laatste datum van resp. de aangifte bij de leasemaatschappij of het neerleggen van de klacht bij de Belgische overheid.
- "Accidentele schade": de schade veroorzaakt door externe factoren, zoals:
  - ongevallen
  - vandalisme
  - (in)braak
  - natuurelementen (zoals storm, regen, ijs, sneeuw, hagel, bliksem)
  - het neervallen van luchtvaartuigen of delen ervan of voorwerpen eruit
  - aanraking met dieren
  - beschadiging tijdens het transport van de wagen.

- "Glasbreuk": de schade veroorzaakt aan voor-, zij- of achterruiten, ten gevolge van de impact van een voorwerp vreemd aan het voertuig.

d. Volgende uitzonderingen zijn volledig ten laste van de medewerker:
   - Schade ontstaan door opzet of grove schuld, is ten laste van de medewerker (bijvoorbeeld dronkenschap, zelfmoord of poging tot zelfmoord).
   - Indien het voertuig op het ogenblik van het schadegeval niet of niet meer voorzien is van een geldig keuringsbewijs
   - schade aan of verlies van uitwendige of mobiele elementen die deel uitmaken van het voertuig zoals bijvoorbeeld een wieldop, een bagagerek, een antenne, een achteruitkijkspiegel
   - Wanneer op het ogenblik van het schadegeval het rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden van deze car policy of die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen.
   - Schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de wagen voor een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of – wedstrijd, voor het geven van rijlessen, wederverhuur, voor het vervoer van personen en goederen tegen betaling of voor andere doeleinden dan door de wet is toegestaan.
   - Schade toegebracht aan het koetswerk ingevolge verkeerd gebruik van kettingen of ander toebehoren bedoeld om het rijden op een besneeuwd of glad wegdek te vergemakkelijken.
   - Brand ontstaan door toedoen van slechte of gebrekkige installatie van toebehoren en/of werkzaamheden aan het voertuig welke de brand veroorzaakt hebben.
   - Schade of vervolgschade aan een leasewagen, die is veroorzaakt door daarmee vervoerde goederen en/ of dieren of schade die de wagen veroorzaakt aan daarmee vervoerde goederen en / of dieren is ten laste van de medewerker.
   - Schade veroorzaakt door het abnormaal of buitensporig gebruik van de wagen, of door een duidelijk gevaarlijke manier van rijden, zoals onder andere rijden met versleten banden, …
   - Alle schade die zich voordoet ten gevolge van collectieve wandaden (burgerlijke wanordelijkheden) zoals staking of soortgelijke sociale moeilijkheden, oorlog, rellen, daden van terrorisme of handelsembargo's.
   - Indien bij diefstal alle originele sleutels niet voorgelegd kunnen worden, of wanneer de wagen daarmee uitgerust is, alle afstandsbedieningen en/of sleutels van stroomonderbreker(s), uitgezonderd in het geval van car- of homejacking.
   - Schade door diefstal of poging tot diefstal waarbij de nalatigheid van de Huurder of de medewerker het plaatsvinden van de schade heeft bevorderd.
   - Schade aan en door diefstal of poging tot diefstal van een radio-installatie waarvan het afneembaar frontpaneel niet kan voorgelegd worden of van een draagbaar GPS-systeem, autotelefoon, GSM of andere beeld-, muziek- of communicatieapparatuur (w.o. ook PC en fax).

e. Als, om welke reden ook, de werknemer niet meer in het bezit is van een geldig rijbewijs, dient hij daar onmiddellijk de werkgever van te verwittigen. Vanaf het moment dat de werknemer niet meer in het bezit is van een geldig rijbewijs, mag hij de wagen niet meer besturen, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. Bij niet-nakoming van deze verplichtingen, zullen alle gevolgen volledig gedragen worden door de werknemer.

f. Schades mogen uitsluitend in opdracht van de leasemaatschappij of AllPhi worden gerepareerd bij een schadeherstelbedrijf dat de leasemaatschappij aanwijst. In afwachting van de definitieve reparatie mag een noodreparatie, in de mate van het mogelijke in overleg met de leasemaatschappij, elders uitgevoerd worden.

g. Bij een ongunstig schadeverloop kan de leasemaatschappij en / of de makelaar de voorwaarden van de kost van de dekkingen herzien. De medewerker is aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

h. De leasemaatschappij, de makelaar en de verzekeraar hebben het recht de dekkingen van een leasewagen op te zeggen binnen maximaal zes maanden nadat een schade is gemeld. De leasemaatschappij heeft het recht de leaseovereenkomst te ontbinden en vergoeding van geleden schade van de medewerker te eisen wanneer de leasemaatschappij , de makelaar of de verzekeraar door het doen of laten van de bestuurder (op het moment van de feiten) de verzekering van de wagen beëindigt en de leasemaatschappij de wagen niet tegen voldoende dekking en aanvaardbare premie en voorwaarden bij een andere verzekeraar kan dekken.

De werkgever beslist in dat geval of en onder welke voorwaarden de medewerker nog over een bedrijfswagen kan beschikken en bekijkt in hoeverre hij de medewerker aansprakelijk kan stellen voor de schade die hij lijdt en de kosten die daaruit voortvloeien.

i. De verzekeringen zullen enkel van kracht zijn in de landen, aangeduid op het internationale verzekeringsbewijs, tenzij andersluidende voorafgaande schriftelijke toestemming.

18. Eigen risico

Het eigen risico is van toepassing op **elk** niet verhaalbaar schadegeval. Niet verhaalbare schades zijn schades waar de tegenpartij niet bekend is of schades in fout. Vandalisme en inbraak vallen hier eveneens onder.

a. Er geldt eveneens een eigen risico indien er verkeerde brandstof wordt getankt
b. Er geldt geen eigen risico voor reparatie of vervanging van een voorruit.

Het percentage van het eigen risico is per niveau vastgelegd in onderstaande tabel. Dit percentage wordt berekend op het franchisebedrag van de wagen. Standaard werd de franchise vastgelegd op €600. Dit bedrag is het maximum wat aangerekend kan worden.
Schades kleiner dan het berekende eigen risico worden in rekening gebracht volgens de geschatte herstelkost inclusief BTW.

Niet gemelde schades die worden vastgesteld op het einde van het contract worden voor de volledige kost doorbelast aan de medewerker.
De inhoud van de wagen (kledij, PC, goederen, …) vallen niet onder de dekking van de verzekering van de wagen.

De werkgever zal het eigen risico volgens de tabel hieronder doorbelasten aan de werknemer. Elke werknemer start op niveau 1 en gaat bij elk schadegeval steeds door naar het hogere niveau, tot het 3e niveau bereikt is. Aan de start van elk kalenderjaar (1 januari) zakt iedereen 1 niveau. Hiermee wilt de werkgever bekomen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met de wagen en toebehoren die ter beschikking worden gesteld.

Niveau	Bedrag eigen risico in EUR
1	20% eigen risico is ten laste van de werknemer
2	50% eigen risico is ten laste van de werknemer
3	100% eigen risico is ten laste van de werknemer

Voor schade als gevolg van grove nalatigheid of fout, vergetelheid (zoals verlies van bepaalde onderdelen of documenten), gebrek aan orde en netheid, alsmede buitensporig schadeverloop, bedraagt het eigen risico per schade de volledige kost die hieruit voortvloeit en kunnen bijkomend disciplinaire maatregelen worden genomen. De werkgever kan in dit geval beslissen of en onder welke voorwaarden de medewerker nog over een bedrijfswagen kan beschikken.

19. Beëindiging van deelname aan de car policy

a. De werkgever stelt geen bedrijfswagen meer ter beschikking in volgende gevallen:
   - Het dienstverband eindigt.
   - De functie van de medewerker niet meer voldoet aan de criteria uit artikel 2 (toekenningscriteria).
   - De medewerker herhaaldelijk verplichtingen uit de car policy niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt ondanks dat hij hierop is gewezen.
   - Nadat de medewerker van overheidswege de rijbevoegdheid voor meer dan 4 weken wordt ontzegd.
   - De verzekering/dekking van de leasewagen wordt beëindigd door handelen of nalaten van de medewerker.
   - Er volgens de werkgever een duidelijke met redenen omklede aanleiding voor is.

b. De medewerker is verplicht de wagen onmiddellijk, in goede staat en met alle documenten (inclusief brandstofkaart), en op de juiste banden soort, in te leveren op een plaats die de werkgever aangeeft. Bij beëindiging van het dienstverband moet de medewerker de wagen op de laatste feitelijke werkdag inleveren.

c. Wanneer de werkgever na beëindiging van deelname aan de regeling de leasewagen niet wil houden, kan de medewerker de wagen van de leasemaatschappij kopen voor een prijs die de leasemaatschappij bepaalt. Bovendien kan de werknemer de leasemaatschappij vragen naar de mogelijkheid om de leaseovereenkomst over te laten nemen door zijn nieuwe werkgever (onder te bepalen condities).

20. Inname leasewagen

a. Op verzoek van de werkgever moet de medewerker de wagen in goede staat met alle geleasede accessoires, veranderingen en voorzieningen, inleveren op een plaats die de werkgever aangeeft. Met de leasemaatschappij wordt datum, uur en locatie afgesproken voor de inname te laten plaatsvinden, bij voorkeur in het bijzijn van de werknemer.

   De medewerker is verplicht om daarbij alle documenten en alle originele sleutels die bij de wagen horen in te leveren, inclusief de brandstofkaart. Wanneer documenten of sleutels ontbreken, brengt de leasemaatschappij kosten in rekening bij de werknemer. Voor verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest of een sleutel bedraagt de vergoeding de effectieve kost per stuk.

   De wagen dient bij inlevering steeds voorzien te zijn van de correcte bandensoort.

b. Wanneer de leasemaatschappij schade aan de leasewagen constateert anders dan de normale gebruiksschade, zal de waardevermindering worden vastgesteld die door de medewerker dient te worden vergoed. De hoogte van de waardevermindering wordt vastgesteld door een expert die de leasemaatschappij aanwijst.

c. De medewerker kan de leasewagen van de leasemaatschappij kopen aan het einde van het contract. Hierbij geldt het recht van eerste koop. De medewerker zal zijn wens schriftelijk kenbaar maken aan de leasemaatschappij, ten laatste op de datum van inlevering.

21. Persoonsgegevens

De leasingmaatschappijen – die handelen als verwerkingsverantwoordelijken – zullen u informeren over welke persoonsgegevens zij over u als bestuurder verwerken, de redenen waarom ze die gegevens gebruiken, hoelang ze die bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen.

Uw voertuig kan uitgerust zijn met een telematicasysteem van de fabrikant en/of de leasingmaatschappij. In dat geval wordt u daarover geïnformeerd en krijgt u extra informatie rechtstreeks van hen.